

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 124/2533 กรมทางหลวง
นาย บัว กั้น แพง หรือ กั้นแพง กั้นพวก

โจทก์

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 437

จำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกคันที่เกิดเหตุชนหลักเสาหินกันโค้ง และวางระบายน้ำคอนกรีตของโจทก์เสียหาย รถยนต์บรรทุกดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 2 เข้าซื้อจากบริษัท ค. ซึ่งตามป.พ.พ. มาตรา 572 จำเลยที่ 2 คงมีสิทธิที่จะครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์คันดังกล่าวระหว่างเข้าซื้อเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 2 ครอบครองหรือควบคุมดูแลรถยนต์ในขณะเกิดเหตุตามความหมายของ ป.พ.พ. มาตรา 437 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของจำเลยที่ 1 ด้วย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลเป็นเจ้าของเสาหลักกันโค้งและวางระบายน้ำคอนกรีตริมทาง บริเวณทางหลวงกิโลเมตรที่ 106+900ทางหลวงหมายเลข 1035 ตอนวังเหนือ-แม่ชะจาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2527 จำเลยที่ 1 ขับรถยนต์บรรทุกหมายเลขทะเบียน 84-0707 กรุงเทพมหานคร ซึ่งจำเลยที่ 2 เข้าซื้อจากบริษัทไค่วู่ฮะมอเตอร์จำกัด บรรทุกขิงแล่นไปตามทางหลวงหมายเลข 1035 โดยประมาทด้วยความเร็วสูง เป็นเหตุให้รถชนเสาหลักกันโค้ง 3 ต้น และวางระบายน้ำคอนกรีตยาว 33 เมตร ซึ่งอยู่ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 106+900ของโจทก์เสียหายใช้การไม่

ได้ คิดค่าเสาหลักกันโค้งเป็นเงิน 750 บาทและค่ารางระบายน้ำเป็นเงิน 9,900 บาท รวมเป็นเงิน 10,650 บาทจำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งเป็น ยานพาหนะอันเดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล จึงต้องร่วมกันกับจำเลยที่ 1 รับผิดชอบ เพื่อการเสียหายอันเกิดแต่ยานพาหนะนั้น จึงขอให้ศาลบังคับให้จำเลยร่วมกันใช้ค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันทำละเมิดจนกว่าจะ ชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้น พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงิน 12,358.43 บาทพร้อมด้วย ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 10,650 บาทนับแต่วันถัดจากวันฟ้อง (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2529) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้จำเลยที่ 1 ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 400 บาท สำหรับ จำเลยที่ 2 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายตามฎีกาของโจทก์ว่า ตาม คำฟ้องและทางพิจารณาถือได้หรือไม่ว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ครอบครองรถยนต์บรรทุก คันหมายเลขทะเบียน 84-0707 กรุงเทพมหานครซึ่งจะต้องร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 ผู้กระทำละเมิด เห็นว่า แม้ปรากฏตามคำบรรยายฟ้องใจความว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ เช่าซื้อและครอบครองรถยนต์คันดังกล่าว และจำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำให้การและ ขาดพิจารณา ไม่ได้ต่อสู้ว่าจำเลยที่ 2 ไม่ใช่ผู้ครอบครองรถยนต์คันที่จำเลยที่ 1 ขับ

ก็ตาม แต่โจทก์ก็ยังมีหน้าที่จะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบให้ศาลเห็นว่าข้ออ้างตามฟ้องของโจทก์มีมูลและไม่ขัดต่อกฎหมายในคดีนี้คงได้ความตามทางพิจารณาว่า ขณะเกิดเหตุจำเลยที่ 1 เป็นผู้ขับรถยนต์บรรทุกคันที่เกิดเหตุชนหลักเสาหินกันโค้ง และวางระบายน้ำคอนกรีตของโจทก์เสียหาย และรถยนต์บรรทุกดังกล่าวเป็นของจำเลยที่ 2 เช่าซื้อมาจากบริษัทไค้ยู่อะมอเตอร์ จำกัด ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 572 จำเลยที่ 2 คงมีสิทธิที่จะครอบครองใช้ประโยชน์รถยนต์คันดังกล่าวระหว่างเช่าซื้อเท่านั้นเมื่อไม่ปรากฏตามทางพิจารณาว่าจำเลยที่ 2 ครอบครองหรือควบคุมดูแลรถยนต์ในขณะเกิดเหตุตามความหมายของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 437 จำเลยที่ 2 จึงไม่ต้องร่วมรับผิดชอบในผลแห่งละเมิดของจำเลยที่ 1 ด้วย ศาลล่างสองศาลพิพากษายกฟ้องโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น และคำพิพากษาศาลฎีกาที่โจทก์ยกขึ้นอ้าง ข้อเท็จจริงไม่ตรงกับคดีนี้"

พิพากษายืน.

(อากาศ บำรุงชีพ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อุดม เฟื่องฟูง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ